



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים		
1	פרוינד אלישע יצחק	
2	פרוינד מיה	
3	מטרסו אילנה	
4	ווסקיבס שושנה	
5	שומיראי רגינה	
6	פרנקו נורית	
7	בן חיים מרים	
8	גולדברג רנה	
9	גולדברג סימון	
10	לוי איתי	
11	לוי פשדבורסקי אופיר רבקה	
12	קרבצ'וק נחמה	
13	פיינה נאוה	
14	בלשאי אפרת	
15	בלשאי זיו	
16	מנור עמי	
17	אומפלט עטרה	
18	שפק ערן שמואל	
19	בן דוד יערה סילביה	
20	מסרי לוטפיה	
21	שביט צחי	

באמצעות ב"כ: עו"ד שפינדל ערן
מצדה 7, בני ברק
טל': 0547507336 פקס: 036090988

נגד

נתבע		
1	עוזבון המנוח גרינברג יעקב ז"ל	
	באמצעות הגב' דניאלה שרה גרינברג	
	באמצעות ב"כ: עו"ד אביאל עילי	
	חומה ומגדל 16, תל אביב - יפו	
	טל': 0523273773 פקס: 035377789	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

א. כללי

1. עסקינן בתביעה, במסגרתה עותרים רוב בעלי דירות בבית משותף שברח' פינלס 5 תל-אביב, הידוע גם כגוש 6212 חלקה 165 (להלן: "**הבית המשותף**", או "**הבית**") לאשר פרויקט לחיזוק הבית המשותף, בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש מכוח תמ"א 38/2 וזאת חרף העדר הסכמת הנתבע, בעליו של תת-חלקה 1, מחסן רשום בשטח של 89 מ"ר.
2. הבית המשותף, כולל 16 יחידות.
3. במהלך ניהול ההליך נפטר למרבה הצער הנתבע, ומשכך זכויותיו הועברו על פי צוואתו לגב' דניאלה שרה גרינברג, רעייתו.
4. לפיכך, פסק הדין יתייחס לעזבון המנוח באמצעות הנ"ל.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

5. התובעים הם רוב מכריע מקרב בעלי הדירות (15 מתוך 16 יחידותיו).
6. הנתבע, הינו בעל זכות בתת-חלקה 1, הרשומה כמחסן בשטח של 89 מ"ר ומצויה בחלק המערבי של קומת המרתף (מהווה מפלס בניין עורפי).
7. הגם שהיחידה רשומה כמחסן, בפועל, היא אינה בנויה ומיקומה התיאורטי הינו בקומת המרתף ומהווה שטח פתוח מפולש בין עמודים.
8. המדובר ביחידת רפאים, שלא קיימת, ומעולם לא הייתה קיימת.
9. התובעים מעוניינים לקדם פרויקט של התחדשות עירונית, מכוח תמ"א 38/2 (הריסה ובניה). המדובר בבית שבנייתו הושלמה בשלהי שנות ה-50 של המאה הקודמת ומצבו הפיזי ירוד ותשתיותיו ישנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בעלי הדירות יצרו קשר לביצוע הפרויקט עם יזם (חברת י.ח דמרי בעיר בע"מ – להלן: "היזם"), כאשר בסופו של דבר, החליטו להתקשר עמו בהסכם מיום 19.5.2016 וכן בתוספת להסכם מיום 22.10.2020.

ההסכם והתוספות להסכם נחתמו לאחר הליך מו"מ ממושך וקפדני.

11. חרף העובדה כי רוב בעלי הדירות מצאו את תנאי ההסכם כראויים והוגנים עבור הצדדים וחרף פניות חוזרות ונשנות מצד היזם אל הנתבע על מנת להגיע להסכמות עמו בנוגע לחתימתו על ההסכם והתוספת, בחר הנתבע, מסיבותיו, שלא לחתום עליהם.

12. התמורות הניתנות לכל בעלי הדירות הינן שוויוניות והן הוסכמו על כלל התובעים, למעט הנתבע, המחזיק במחסן תיאורטי.

האחרון, מבקש לקבל תמורה כאילו קיימת בידו דירת מגורים.

13. במסגרת הפרויקט, זכאי כל אחד מבעלי הדירות, לקבל דירה חדשה ברמת גימור גבוהה בתוספת שטח פלדלת למגורים, של 7 מ"ר, כולל חדר ממ"ד, בתוספת מרפסת שמש בשטח של 12 מ"ר, חניה תת-קרקעית, פיתוח הגינה, השבילים, דרכי הגישה לבית ועוד.

14. על-פי חוות דעת שמאית שבידי התובעים, שווי מחסן הנתבע עומד על 756,500 ₪.

15. בהתחשב בכך שאין מדובר בדירת מגורים ובהתחשב בכך שהיחידה איננה שלמה, זכאי הנתבע לתמורה מוערכת בסך של 130,591 ₪.

16. הליכי התכנון מצויים בשלב מתקדם וקיימת החלטה של מוסד תכנון המאשרת את הבקשה להיתר בניה בתנאים מיום 22.8.2022.

17. חרף ניסיונות חוזרים ונשנים להגיע להסכמות עם הנתבע, באמצעות נציגיו - בנו ובאת כוחו - לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה. לטענת הנתבע, יש להעריך את המחסן לפי שווי של משרד, שכן בעבר ניתן היה, לשיטתו, להכשירו לשימוש זה, והוא אף החל לפעול לשם כך.

18. גם ניסיונות להציע לנתבע שמאי מוסכם, שחוות דעתו תהא מחייבת, סורבו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. סירובו העיקש של הנתבע, מסב נזקים עצומים לתובעים.
20. תחילה הוגשה התביעה על-ידי 14 מתוך 15 דירות הבית. היחידים שלא חתמו, הם בעלי דירה 1 (הנתבע) ודירה מס' 14. אולם, ביום 13.2.2023, חתמו בעלי דירה 14 על הסכמתם לפרויקט וביום 22.2.2023 נמחקה התביעה נגדם (5/1610/2022).
21. המדובר בבעלים של מחסן ולא של דירה ולכן יש לבחון את השוויון בין "קבוצת השווים" ולא בין "קבוצת השונים". היום נאות להעביר לנתבע את חלקו בתמורה בכסף או בשווה כסף, קרי לאפשר לנתבע להשלים את הנדרש לצורך קניית דירה בפרויקט.
22. בנסיבות אלו, אין טעם ענייני להתנגדות הנתבע, משום שהתכנית עתידה להיטיב עם כלל בעלי הדירות ובכלל זאת הנתבע, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה בטיחותית. היא אינה פוגעת במיעוט והיא שומרת על השוויון בין בעלי הדירות. מנגד, סירובו של הנתבע לחתום על ההסכם בעוד שאינו מתגורר כלל בבית ואינו עושה שימוש במחסן, פוגעת באפשרות התובעים לשפר את אורחות חייהם ואת ביטחונם האישי.
23. בסיכומיה עותרת התובעת לאשר את ביצוע הפרויקט וההסכם מבלי להתנות זאת בתשלום או בהקצאת תמורה כלשהי לנתבע בגין "יחידת הרפאים" שבבעלותו.
24. עוד לדבריה מדובר במחסן המהווה חלק מהרכוש המשותף ועל כן אין מקום לפצות את הנתבע בגין זכויותיו הרשומות.

טענות הנתבע

25. הנתבע הוא בעלים של תת-חלקה 1, מחצית מהזכויות ביחידה נרכשו על ידו בשנת 1974 ואילו המחצית השנייה נרכשה בשנת 2015.
26. היחידה רשומה בפנקס הבתים המשותפים בקומת המרתף, המהווה חלק מעורף הכניסה של הבית.
27. בצו הרישום של הבית ובתשריט הבית המשותף מתוארת היחידה כמחסן, אולם לבד ממסמכי הבית אין כל אזכור באיזה מהיתרי הבנייה ליחידת הנתבע ככזו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. בניגוד לאמור בכתב התביעה, אין לבית תקנון מוסכם ולכן חלות עליו הוראות התקנון המצוי.

29. על פי התכניות החלות על החלקה, ניתן לאשר משרד בקומת מרתף והנתבע אף חויב בהיטל השבחה על פי ייעוד של משרד. היטל השבחה הוטל בגין תכנית ע'1 אשר מכוחה ניתן לאשר שימוש במרתפים כמשרדים.

30. חלקה של היחידה ברכוש המשותף עומד על 89/838, המהווים 10.62% מהרכוש המשותף. מאחר ולבית אין תקנון מוסכם, המשמעות היא שחלקה של יחידת הנתבע בזכויות הבנייה הוא בשיעור הנ"ל, קרי 10.62%.

שיעור זה גבוה משמעותית מחלקן של יתר דירות הבית.

31. על פי הפסיקה, כאשר קיימת יחידה שאינה מהווה דירת מגורים, על היזם להעניק יחידה באותו ייעוד בתוספת שטח על פי חלקה של היחידה בזכויות הבנייה הנוספות.

32. בכתב התביעה נטען כי היזם מוכן לזכות את הנתבע בסכום של 887,091 ₪, כאשר החישוב מתייחס לשווי של מחסן בשטח הרשום של יחידת הנתבע בתוספת התמורה שניתנה ליתר הדירות בבית, במכפלה של 15%. אולם, מדובר בתחשיב מגמתי ומעוות, משום שאין התייחסות לשווי זכויות הבנייה של הנתבע, בהן עושה היזם שימוש לבניית דירותיו.

33. לטענת הנתבע, יש לפצותו באחת מהחלופות הבאות:

א. עסקת מזומן בגין שווי זכויות הבנייה מכלל זכויות הבנייה של הבית (ובסך הכל כ-8,000,000 ₪).

ב. עסקת קומבינציה רגילה (50/50) שתקנה לנתבע דירה בשטח של 120.765 מ"ר, תוך הפחתת שווי מיסים (ובסך הכל כ-7,000,000 ₪).

ג. עסקת קומבינציה של הסכם תמ"א 38 הריסה ובנייה. על פי חלופה זו השווי לו זכאי הנתבע עומד סך הכל על כ-5,673,526 ₪. (שווי היחידה של הנתבע 89 מ"ר משרד, לפי 30,000 ₪ למ"ר, בהפחתת עלויות בנייה בסך 5,000 ₪ למ"ר, ובתוספת שוויון של זכויות הבנייה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. הסעדים שנתבקשו בכתב התביעה אינם ניתנים לאכיפה משום שמדובר בתביעה לאכוף עסקה במקרקעין או לחייב את הנתבע לרכוש דירה מדירות הזים בפרויקט, ולשלם לזים את ההפרש ואת המיסים החלים בגינו, וזאת משום שהזים לא תכנן עבור הנתבע יחידת תמורה בייעוד של משרד ובתוספת המגיעה לו על פי חלקו ברכוש המשותף.

35. מאחר שהעבודות המבוקשות כוללות בניית מרתפי חנייה ברכוש המשותף אשר כוללות חניות לדירות הבעלים הקיימות, אשר עתידות להיות מוצמדות לדירות הבעלים החדשות כאשר כיום אין חניות לדירות הבעלים, הרי שביצוע עבודה זו אינו נכלל בעבודות הדרושות לשם חיזוק הבית המשותף, ועל כן נדרשת הסכמה של 100% מבין הבעלים לשם בנייתם, ולא ניתן לחייב את הנתבע לאשרן על פי הוראות חוק החיזוק. טענה זו נזנחה בסיכומיו.

36. הנתבע מסרב לחתום על ההסכם עקב פגיעה מהותית בזכויותיו כמיעוט בבית המשותף לנוכח חוסר תום לב של התובעים והזים.

37. רישום יחידת הנתבע כמחסן בצו רישום הבית המשותף אינו מבוסס על כל אישור תכנוני וככל הנראה מדובר בטעות ויש לראות בה כמשרד.

ג. מהלך הדיון

38. ביום 20.09.2023 התקיים דיון במעמד הצדדים. במהלך הדיון, העיד מר אמיר גרינברג, בנו של הנתבע, כי הנכס נמצא בבעלות אביו משנת 1973. הנ"ל העיד כי תחילה היה בבעלותו מחצית מהנכס, ולאחר מכן נרכשה מחצית נוספת ממר סאם שמואלי. מר גרינברג אישר כי היחידה אינה מושכרת ואינה משמשת לכל שימוש שהוא.

39. במהלך הדיון הועלתה האפשרות למינוי שמאי בלתי תלוי, אשר יישום את יחידת הנתבע ויעריך מהי התמורה ההולמת והשוויונית לדעתו בנסיבות העניין ובנסיבות הפרויקט, ומכלול התמורות שניתנו לכל בעלי הדירות.

40. לאחר שהצדדים שקלו עמדתם, הודיעו כי הם מעוניינים במינוי שמאי כאמור, ומשכך, בהחלטתי מיום 13.11.2023 מיניתי את מר שמואל שרון כמומחה מטעמי **(להלן: "המומחה")**.

41. ביום 30.05.2024 הגיש המומחה את חוות דעתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. לצדדים ניתנה אפשרות לשאול את המומחה שאלות הבהרה.

43. מאחר שבין הצדדים התעוררה מחלוקת באשר לתחולתה של תכנית ע'1 על היחידה הרלוונטית, התקיים ביום 16.07.2025 דיון נוסף במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות הבאות:

א. הנתבע לא שילם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף במרוצת השנים, למעט שתי הוצאות ששולמו בשנים האחרונות.

ב. הצדדים מסכימים כי ייקבע מועד דיון אליו יזומן המומחה לשם חקירתו הנגדית על ידי הצדדים. כמו כן ייעשה ניסיון במסגרת אותו דיון לנסות לסיים את הסכסוך באמצעות המומחה ובאמצעות סיוע המפקחת. שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים ביניהם. שכר המומחה בגין עדותו יעמוד על 2,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ג. הצדדים יתאמו ביניהם מועדים אפשריים לקיום דיון למול המומחה ולמול יומן המפקחת, וימסרו הודעה עד ליום 10.08.2025.

ד. אין באמור לעיל כדי להגביל את הצדדים מלהביא ראיות נוספות ככל שההליך לא יסתיים עם חקירת המומחה.

ה. הצדדים ביקשו לתת להסכמות אלו תוקף של החלטה.

44. ביום 2.11.2025 התקיים דיון במסגרתו נחקר המומחה, ובסיומו ביקשו הצדדים לסכם טענותיהם בכתב. בהמשך לכך נקבעו מועדים להגשת סיכומים.

45. משנשלמה מלאכת הגשת הסיכומים, יש להכריע בתביעה.

ד. דיון והכרעה

46. המחלוקת שבפניי נוגעת לשאלת התמורה הראויה בגין זכויותיו של הנתבע במסגרת פרויקט חיזוק הבית המשותף. הצדדים חלוקים בשאלה, האם יש לראות בנכס הנתבע כיחידה בעלת פוטנציאל לשימוש עסקי (משרד), או שמא מדובר ביחידה לשימוש כשטח שירות (לכל היותר מחסן), או שיש להעניק לה תמורה בהתאם לחלקה היחסי בזכויות הבניה או שמא אין ליתן לה תמורה כלל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. נקודת המוצא העובדתית אינה שנויה במחלוקת: היחידה אינה בנויה בפועל, מדובר בשטח בלתי מפותח, אשר אינו כולל רצפה, קירות או תשתיות המאפשרות שימוש עצמאי, ולמעשה מדובר בחלל פתוח בין עמודים. כך אף עלה מחוות דעת המומחה ומחקירתו (ר' עמ' 2 לפרוטוקול מיום 2.11.2025 שורות 25-30) כמו-כן עולה כי מדובר בשטח שמצבו ירוד. הנתבע אינו מכחיש זאת ובנו אף הודה כי במרוצת השנים לא שילם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בגין "היחידה", למעט שתי הוצאות ששולמו אך לאחרונה.

48. אני מקבלת את האפשרות לראות בתת החלקה ככזו הניתנת להסבה למשרד, מקום שהדבר לא נעשה מאז נרכשה ועד היום, וכעת, כשעומד פרויקט חיזוק הבית על הפרק, ספק רב אם בעלי הדירות יאותו להסכים לכך. מכל מקום, אפשרות זו אינה נתמכת במצב הפיזי הקיים ובהגדרת תת החלקה המופיעה בפנקס הבתים המשותפים. **גם היתר בניה הקובע כי מדובר במשרד, אינו בנמצא.** המומחה עצמו הסתייג מאפשרות זו, ציין כי "לא ניתן להכשיר משרד" והבהיר כי לכל היותר ניתן לראות בה כיחידה המתאימה לשימוש אחסנה בלבד (ר' עמ' 75 לחוות דעת השמאי וכן עמ' 3 שורות 13-17 לפרוטוקול הדיון מיום 2.11.2025). קביעה זו מתיישבת עם התשתית הראייתית, לרבות חוות הדעת (ור' גם עמ' 7 לפרוטוקול שורות 7-10 וכן שורות 46-47 וכן עמ' 8 שורות 7-9) ועל כן אני מאמצת אותה.

49. אני סבורה כי האפשרות לבצע בעתיד חפירה, לקבל היתרים ולהכשיר את השטח לשימוש אחר – אינה אלא תרחיש תיאורטי, שאין בו כדי להצדיק קביעת תמורה על יסודו. לדידי, מדובר באפשרות רחוקה ביותר, הכרוכה בשורה ארוכה של תנאים מצטברים: קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות, קבלת היתר בנייה, השקעת עלויות ניכרות והתמודדות עם מגבלות תכנוניות קיימות (ר' עמ' 6 לפרוטוקול דיון מיום 2.11.2025 שורה 50; עמ' 7 שורה 1 וכן שורות 4-10).

לפיכך, יש לבחון את היחידה בהתאם למצבה (הרישומי, הפיזי התכנוני הקנייני).

50. מן החומר שבפניי עולה כי אין בנמצא היתר בנייה ליחידת הנתבע, ואף לא ניתן לקבוע את ייעודה התכנוני או מידותיה על בסיס היתר כדין. היעדר היתר משליך על אפשרויות המימוש והשימוש בה ולראיה לא נעשה ב"יחידה" זו, המצויה במיקום יוקרתי בלב העיר תל אביב, שימוש כלשהו במשך שנים רבות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/307/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. בעניין התמורה הקניינית מצאתי להסתמך על חוות דעת המומחה שמונה על-ידי (מר שמואל שרון), תוך שאיני מתייחסת לאפשרות לפיה מדובר במשרד.

52. אף אני, כמו המומחה, סבורה כי היעדר היתר בנייה, כשלעצמו, אינו מאיין קיומה של זכות קניינית, מקום שבו מדובר ביחידה רשומה בפנקסי המקרקעין, לה הוקצו חלקים ברכוש המשותף. לגישתי, ככל שהתובעים סבורים כי יחידה זו אמורה להיחשב כרכוש משותף, או להתבטל לחלוטין, היה עליהם לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה מתאימה.

53. בעניין יעוד היחידה, שעליו הרחיבו התובעים בטיעוניהם, סבורני כי יש להבחין בין המישור התכנוני לבין המישור הקנייני: ייתכן נכס קנייני אשר השימוש בו מוגבל או אף אסור מבחינה תכנונית, אך אין בכך כדי לשלול את עצם הזכות (ראו בג"ץ 305/82 יוסף מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז המרכז לח(1) 141 (1984); וכן בספרו של מ. דויטש, קניין, כרך א' בעמ' 695 לעניין ההפרדה בין הפן התכנון לפן הקנייני).

לפיכך, אני קובעת כי הגם שאין לנכס הנתבע היתר בנייה תקף, אין בכך כדי לשלול את עצם קיומה של זכות קניינית לנתבע אולם יש בכך כדי לגרוע משוויה.

54. כאמור, אין חולק כי לנתבע חלק יחסי ברכוש המשותף ואף מדובר בחלק לא מבוטל בזכויות (למעלה מ-10%), זאת בעוד שחלקן של יתר הדירות ברכוש המשותף נע בין 5% ל-7% לכל יחידה בלבד. משכך, אין התובעים יכולים לשלול את חלקו של הנתבע בזכויות הבנייה הנגזרות מחלק זה (ר' ע"א 7808/21 אחוזת חלקה 180/8 בגוש 6940 בע"מ ו-16 אח' נ' חברת גג בית הדר בע"מ, נב 11.7.2023).

55. יצוין כי זכויות הבניה אינן "רכוש משותף", כמובנו בחוק המקרקעין – אלא נכס משותף. כברירת מחדל, ובהיעדר תקנון הקובע אחרת, זכויות הבניה מתחלקות בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (ר' ע"א 6900/14 לוי נ' בנבנישתי, נב 28.9.2016; וכן אחוזת חלקה לעיל בפסקה 23; ע"א (ת"א) 15431-04-21 שירלי דוידוביץ נ' עופר גפני, בפסקה 32, נב 5.9.2022).

56. גם מהטעם הנ"ל, איני מקבלת את טענת התובעים כי "אין לנתבע נכס כללי". מדובר בנכס לו יוחסו זכויות בניה המהוות נכס משותף, אשר התובעים לא יכולים להתכחש להן גם אם היחידה איננה קיימת בפועל (ראו לעניין זה ע"א 11965/05 עזבון המנוח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור, נבו (27.8.2009). באותו עניין נקבע כי רישום יחידה אינו יוצר כשלעצמו "דירה" או "תא" מקום שבו אין בנמצא יחידה עצמאית מבחינה פיזית ותפקודית. עם זאת, דעת הרוב לא התעלמה מן הערך הכלכלי שנלווה להסכמות הנוגעות לזכויות הבנייה, וקבעה כי בנסיבות המתאימות יש ליתן להן משמעות.

57. מקום שבו נמצא כי לנתבע חלק יחסי משמעותי יחסית בזכויות הבנייה, אין הצדקה להתעלם מחלק זה רק משום שלא הוכח כי בידי יחידה בנויה עצמאית. זכויות הבנייה הן רכיב כלכלי ממשי. עם זאת, בהיעדר יחידה פיזית, אין מקום לדעתי להשוות את הנתבע לבעל דירה המוסר ליזם דירה קיימת.

לפיכך, נראה כי מדובר בנכס בעל פוטנציאל למחסן לו חלק יחסי בזכויות הבניה.

58. לאחר שקבעתי את טיב הזכויות, אבחן את התייחסות המומחה לאפשרויות התמורה השונות. יודגש, כי חוות דעת המומחה מציגה חלופות שמאיות שונות, ואילו תפקידי הוא לקבוע איזו מהן ישימה בנסיבות העניין מבחינה משפטית ומעשית.

59. לצורך קביעת התמורה, הציג המומחה מספר חלופות. במסגרת החלופה הראשונה (חלופה א), בחן תחילה את שווי הנכס במצבו הנוכחי והעריך את שווי של הנכס כמחסן בסך של 783,000 ₪ ואת שווי של הנכס כמשרד בסך של 1,272,700 ₪. עם זאת, ציין כי אין ודאות כי ניתן יהיה להכשיר את הנכס לשימוש כמשרד, ומשכך מדובר בהערכה בלבד.

60. נוסף על כך, הציג המומחה חלופה נוספת (חלופה ב), במסגרתה בחן את התמורות האפשריות וזאת בהתאמה לתוספת שניתנה לבעלי הדירות האחרים (תוספת כמותית זהה, או תוספת שווי יחסי לבעלי הדירות). במסגרת זו, העריך כי התמורה הכוללת עשויה להגיע לסך של 2,513,000 ₪ ביחס לאפשרות השימוש כמשרד ולסך של 2,011,000 ₪ ביחס לאפשרות השימוש כמחסן, וכי השווי היחסי עומד על סך של 1,589,000 ₪ כמשרד ועל סך של 978,000 ₪ כמחסן.

61. לבסוף, התייחס המומחה בחוות דעתו לנושא זכויות הבניה והעריך את חלקו היחסי של הנתבע בזכויות אלה (ר' חלופה ג'). לעניין זה קבע כי שווי הזכויות היחסי של הנתבע, ללא זכויות בניה מכוח תכנית 3729א (תכנית רובע 4), עומד על סך של 4,290,000 ₪, ואילו שווי הזכויות היחסי הכולל, לרבות זכויות מכוח תכנית 3729א, עומד על סך של 7,500,000 ₪. מתוך שווי כולל זה, ייחס המומחה שווי יחסי של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1,480,000 ₪ לזכויות כמשרד, ושווי יחסי של 910,000 ₪ כמחסן (עמ' 90 לחוות הדעת).

62. עוד ציין המומחה, כי חלופות א' וג' אינן כוללות מע"מ ואילו חלופה ב' כוללת מע"מ.

63. המומחה העריך כי הפיצוי הראוי לנתבע עומד על סך של כ-1,630,000 ₪ ככל שמדובר בשימוש למשרד, ועל סך של כ-1,010,000 ₪ ככל שמדובר בשימוש כמחסן (ר' עמ' 93 לחוות הדעת).

64. לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה ושקלתי את החלופות השונות שהוצגו במסגרתה, מצאתי כאמור כי אין מקום לאמץ את החלופות המבוססות על שימוש משרדי אשר לא הוכח כישים בנסיבות העניין. מנגד, יש ליתן משקל לחלופה המבוססת על השימוש האפשרי ביחידה, קרי: שימוש לאחסנה, תוך הסתמכות על המתודולוגיה השמאית שהוצגה, בשינויים המחויבים וזאת בשם לב למצבה הפיזי של היחידה, להיעדר היתר בנייה ולמגבלות התכנוניות שפורטו לעיל.

65. איני סבורה כי יש מקום להעניק ליחידה נשוא ההליך תמורה זהה לזו הניתנת לדירות מגורים. מדובר ביחידה שונה במהותה, אשר ערכה נגזר ממצבה בפועל ומהמגבלות החלות עליה. ההשוואה לדירות מגורים חוטאת לעקרון השוויון המהותי, שכן היא מתעלמת מהבדלים רלוונטיים.

66. אציין כי האבחנה בין תמורה המגיעה ליחידת מגורים לבין תמורה המגיעה ליחידת מחסן, מקובלת בפסיקה (ר' עש"א (מחוזי ת"א) 48996-10-18 **מזל כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ**, נבו 9.12.2018), שכן היא משקפת את הפער המובנה בין סוגי היחידות.

67. כמוסבר לעיל, לא מצאתי לקבל את הגישה לפיה מדובר בזכות חסרת ערך לחלוטין. היחידה רשומה בפנקסי המקרקעין ורשומים לה חלקים יחסיים ברכוש המשותף ולפיכך, אף אם איננה קיימת בפועל, או אין לה זכות קיום, יש להכיר בערכם הכלכלי של זכויות בניה הצמודות לה המהוות את עיקר הממכר בענייננו (ר' ת"א 42823-03-24 **קרן אור – שירותי כוח אדם בע"מ ואח' נ' אילנה באבו** נבו 11.5.26).

68. מסקנה זו מתיישבת גם עם המגמה העולה מפסיקת בית המשפט העליון בעניין אפשרות בחינת שוויון התמורות בפרויקטים של התחדשות עירונית בהיבט כלכלי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אמנם, בית המשפט העליון טרם הכריע בנושא באופן מחייב. עם זאת, בעניין שוחט רע"א 4443/22 יוכבד פרץ נ' שלמה שוחט ואח' (נבו, 7.8.2022) ובעניין אייזון רע"א 5108/23 הלן אייזון נ' טקר ליאון ברנרד ואח' (נבו, 16.11.2023). הובהר כי אין לשלול מראש בחינה כלכלית של התמורות, וכי מקום שבו מתעורר פער כלכלי ממשי בין בעלי הדירות, יכול ואין די בהכרח בבחינה פורמלית או כמותית בלבד.

69. עם זאת, לא מצאתי לאמץ את החלופה המבוססת על שווי זכויות הבנייה כשהן עומדות לעצמן, מקום שמימושן מותנה בהסכמות כלל בעלי הדירות ואינו נתון לשליטת הנתבע לבדו (ר' עש"א (מחוזי תל אביב-יפו) 37143-09-25 יעקב זלינגר נ' יעל דגני (נבו 22.2.2026). זכויות הבנייה של הנתבע אינן ניתנות למימוש על ידו במנותק מיתר בעלי הדירות. מימושן מותנה במהלך משותף, בהליכי תכנון, בהסכמות ובכדאיות הפרויקט בכללותו. לפיכך, אימוץ מלוא שווי זכויות הבנייה כבסיס עצמאי לפיצוי היה מעניק לנתבע תמורה כאילו מדובר בזכות עצמאית, ודאית ונזילה, ולא כך הוא. יתרה מכך, לא הוכח כי יתר בעלי הדירות קיבלו תמורה על פי מלוא חלקם היחסי בזכויות הבניה על פי שוויין המלא.

70. מנגד, אין להתעלם מקיומן של זכויות הבנייה ומהיקפן היחסי, בפרט מקום שחלקו של הנתבע ברכוש המשותף עולה על חלקן היחסי של מרבית הדירות האחרות. זכויות אלה אינן מצדיקות פסיקת פיצוי לפי מלוא שוויין העצמאי, אך הן מהוות נתון רלוונטי במסגרת האיזון הכולל.

איזון זה מוביל למסקנה כי אין לאמץ את חלופת זכויות הבנייה במלואה, ואף אין להעמיד את הנתבע במעמד זהה לבעל דירת מגורים קיימת. תחת זאת, יש לקבוע תמורה המשקפת את שווי זכותו הרשומה של הנתבע ואת חלקה היחסי בזכויות הבנייה, תוך הפחתה הנובעת מן העובדה שמדובר בזכות משותפת, מותנית ותלויה מימוש במסגרת הפרויקט בכללותו. מסקנה זו מתיישבת גם עם הגישה שנקטה ב- רע"א 6898/16 עזבון המנוח אהרונ' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו, 28.12.2017), שלפיה יש לבחון את שווי הזכות הקיימת כאמת מידה לתמורה ההולמת לה ("מדד השווי" לעומת "מדד השטח").

71. לתוצאה קרובה (מבחינה התמורה הכלכלית) נגיע גם במתודולוגיה של "תרגום" זכותו של הנתבע במחסן למ"ר דירת מגורים. לשם כך ביצע המומחה המרה של שטח היחידה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפוטנציאלי הרשום ובתוספת התאמה לתקן 9.0 לשטח אקוויוולנטי של מגורים, באמצעות מקדם המרה. בהתאם לחוות דעתו, שטח היחידה עומד, אמנם, על כ-89 מ"ר, אך לאחר התאמה הועמד על כ-97.9 מ"ר. שטח זה הומר לשטח אקוויוולנטי של מגורים באמצעות מקדם של 15%, כך שהתקבל שטח שקול של 14.24 מ"ר מגורים. דהיינו, לצרכי השוואה בלבד, מחסן הנתבע שקול לדירת מגורים ששטחה 14.24 מ"ר.

מאחר שלכל בעלי הדירות ניתנת תוספת שטח ממוצעת של 21.46 מ"ר (ר' עמודים 91 ו-92 לחוות דעת המומחה), אזי, אם ניטול תוספת זו ונכפילה במקדם של 0.15 נקבל תוספת אקוויוולנטית של 3.12 מ"ר למגורים ובסך הכל, 17.36 מ"ר (14.24 מ"ר + 3.12 מ"ר) למגורים.

72. זאת ועוד, בענייננו אין מדובר במחסן קיים שניתן לעשות בו שימוש מייד, אלא לכל היותר בפוטנציאל להכשרת מחסן, אשר מימושו כפוף לשורה של תנאים והליכים נוספים. בנסיבות אלה, ההמרה האקוויוולנטית שביצע המומחה, הגם שהיא מקובלת עליי כמתודולוגיה שמאית, מבוססת על הנחה מיטיבה ביחס לאפשרויות המימוש של הזכות. משכך, אין בה כדי להצדיק מתן תמורה לפי דירת מגורים קיימת, לפי משרד, או לפי מלוא שווי זכויות הבנייה. עם זאת, היא משמשת כלי עזר ראוי לקביעת תמורה מידתית, המשקפת את שווי הזכות הקניינית ואת החלק היחסי בזכויות הבנייה, מבלי להעמיד את הנתבע במעמד זהה לבעל דירת מגורים קיימת.

73. הנתבע הפנה בסיכומיו לעש"א 38211-11-24 **מגן נ' רובינשטיין נח ואח'** (להלן: **"עניין מגן"**). לדבריו, באותו פסק-דין, הוצע לבעל דירה במסגרת פרויקט חיזוק כנגד יחידה המצויה בקומת חצי מרתף פיצוי כספי בלבד ולא זכות קניינית ביחידה אחרת וכי בעל הדירה הגיש ערעור על ההחלטה שדחתה בקשה לסילוק על הסף שהוגשה על ידו. במסגרת פסק הדין, נקבע לדבריו, כי נקודת המוצא של חוק החיזוק, היא שראשית כל בעל דירה זכאי לזכות קניינית הולמת ורק פערים בשווי הזכויות ניתן לאזן בשווי כספי, אולם, בית המשפט באותו מקרה, סבר כי לא ניתן לאיין את הזכות הקניינית בפיצוי כספי בלבד.

74. איני סבורה כי ניתן להקיש מעניין מגן לענייננו. באותו מקרה נדונה **יחידה פיזית קיימת ובעלת היתר בניה** (גם אם לשימוש שונה), אשר שימשה כנקודת מוצא לבחינת התמורה הקניינית הראויה במסגרת הפרויקט. בענייננו, לעומת זאת, מדובר בנכס אשר לא הוכח כי קיים לגביו היתר בניה (בין כמשרד ובין כמחסן), ואף הוכח כי אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנוי בפועל. בנסיבות אלה, אין מדובר בשלילת יחידה קיימת והמרתה בפיצוי כספי בלבד. אלא ביחידה שתכליתה מלכתחילה היה לשמר את זכויות בניה בעלות ערך כלכלי, בדומה לעניין קליין.

75. אציין כי התמורה הכלכלית לנתבע אמורה להיות "תמורה נטו" ולכן, ככל שיחול מיסוי בגין התמורה על-פי החלופות השונות, אזי כשם שבעלי הדירות אינם נושאים על-פי ההסכם במיסוי הנובע מהעסקה הרלוונטית, כך שהיא חלה על היזם, יוחצנו עלויות המס הכרוכות בתמורה (למעט מס שבח) לנתבע וישולמו על-ידי כלל בעלי הדירות ובכלל זאת, הנתבע (כל יחידה לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף).

76. לאור כל האמור, אני מאשרת את ביצוע העבודות ואת התקשרות בעלי הדירות בהסכם הפרויקט, חרף התנגדות הנתבע, וזאת בכפוף להבטחת זכויות הנתבע לקבלת התמורה שתיקבע להלן.

ה. סיכום

77. לפיכך, ולאחר סינון החלופות שאינן מתאימות לנסיבות העניין, אני קובעת כי יש לאמץ את עקרונות חלופה ב' בחוות דעת המומחה, הגם שאף היא אינה נקייה מקשיים. חלופה א' משקפת בעיקר את שווי היחידה כשלעצמה, ואינה מאזנת במידה מספקת את חלקו היחסי של הנתבע בזכויות הבנייה. מנגד, חלופה ג' מייחסת לזכויות הבנייה משקל עצמאי ומלא, שאינו מתאים לזכות משותפת, מותנית ותלויה מימוש במסגרת הפרויקט בכללותו. חלופה ב' מצויה בתווך שבין שתי חלופות אלה, ומשכך היא משמשת נקודת מוצא מתאימה לקביעת התמורה ההולמת בנסיבות העניין.

78. התמורה שתינתן לנתבע תיקבע בהתאם למדרג הבא, בכפוף להיתכנות תכנונית, משפטית ויישומית, ובאופן שלא יסכל את ביצוע הפרויקט או יכביד עליו הכבדה בלתי סבירה:

א. ככל שניתן להקצות לנתבע שטח מחסן בפרויקט, תיבחן הקצאת מחסן בשטח כולל של 119.36 מ"ר, המשקף את שטח היחידה הרשום לאחר התאמה, בתוספת שטח התמורה שנקבעה בחוות דעת המומחה.

ב. ככל שלא ניתן להקצות מחסן כאמור, תיבחן הקצאת דירת מגורים או חלק מדירת מגורים השווה ל- 17.36 מ"ר, (המשקף את אקוויולנט המחסן בסך 14.24 מ"ר, בתוספת אקוויולנט התמורה בסך 3.12 מ"ר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. ככל שלא ניתן ליישם איזו מן החלופות האמורות מבחינה תכנונית, משפטית או יישומית, תינתן לנתבע תמורה כספית בסך של 1,010,000 ש"ח, בין בתשלום כספי ובין בדרך של זיכוי לרכישת דירה בפרויקט, בהתאם למחירון היזם. הסכום האמור יהא סכום נטו, ויישא הצמדה למדד תשומות הבנייה מיום מתן חוות דעת המומחה ועד מועד התשלום.

79. ככל שיחול מיסוי או היטלים בגין מכירת זכויות הנתבע או קבלת התמורה כאמור (למעט מס שבח), יחול המיסוי על כלל בעלי הדירות בהתאם לחלקיהם היחסיים ברכוש המשותף.

80. הנתבע יהא רשאי להודיע לא יאוחר מיום 14.6.26 מהי החלופה המועדפת עליו וככל שלא יודיע דבר, רשאים התובעים לבחור במי מן החלופות שמנתי לעיל.

81. ככל שלא יחתום הנתבע על מסמכי הפרויקט עד ליום 22.6.2026, ב"כ בעלי הדירות יהא רשאי לחתום בשמו על מלוא מסמכי הפרויקט, לרבות מסמכי הליווי הבנקאי, אך זאת אך ורק בכפוף לכך שיובטחו זכויות הנתבע במסגרת ההסכם לאחת מבין החלופות הנ"ל.

82. לא מצאתי להתייחס ליתר טענות ההגנה של הנתבע, אשר נזנחו בסיכומיו.

הוצאות ההליך

83. נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדין לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

הפסיקה קובעת כי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, מעגנות את העיקרון לפיו חיוב בהוצאות משפט הוא ברירת המחדל, ונועד לשפות את הצד הזוכה, להרתיע מהליכי סרק ולעודד התנהלות דיונית יעילה, תוך איזון בין זכות הגישה לערכאות לבין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/307/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיקולים מוסדיים (ראו לעניין זה גם ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ (נבו 24.2.2022)).

84. המדובר בתביעה שאינה פשוטה. הסכמת הצדדים למינוי המומחה הייתה אמורה להביא לפתרון הסכסוך בצורה מהירה יותר, דבר שלא הסתייע. בסופו של דבר, התביעה התקבלה והפיצוי שהוצע לנתבע (באמצעות היוזם) קרוב לפיצוי שאותו הציעו התובעים לנתבע מלכתחילה (אם כי עולה עליו).

85. התובעים לא הציגו חשבוניות בגין שכר טרחת עו"ד, ואילו הנתבע הציג חשבוניות בסך העולה על 100,000 ₪.

86. בנסיבות העניין ותוצאת ההליך מצאתי כי על כל צד לשאת בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"ו (14 מאי 2026) בהעדר הצדדים וישלח אליהם ע"י מזכירות הלשכה בעותק רשום + אישור מסירה.


דגנית קציל - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו